

Práctica 2: Normativa aplicable de la empresa

Normativas de ciberseguridad

ALCANCE INTERNACIONAL	UNIÓN EUROPEA	ESPAÑA
NORMAS ISO	REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)	ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (Real Decreto 311/2022)
	DIRECTIVAS NIS Y NIS 2	LEY DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS (Ley 8/2011)
	REGLAMENTO DORA	
	LEY DE CIBERRESILIENCIA	

Nombre: Samuel Arteaga López
Grupo: CETI
Fecha de entrega: 26/11/2025

Índice

Datos de la empresa.....3

Identificación de normativa.....3

Datos de la empresa

Nombre de empresa: [Ecocycle, an Earth Company](#)

Identificación de normativa

- Nombre de la ley
- ¿Por qué aplica en mi empresa?

Ejemplo:

- Ley LOPDGDD

La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD, son las normas que velan en España por la protección y privacidad de datos personales.

El RGPD es un marco normativo común para todos los países europeos, cualquier empresa o autónomo que realice tratamientos de datos personales deberá cumplir con estas normativas, si se incumplen la empresa en cuestión se expondrá a sanciones económicas.

Mi empresa opera dentro de la UE. Esto implica recolección, tratamiento y almacenamiento de datos personales, tanto de empleados como de clientes, debiendo cumplir con los principios de confidencialidad, consentimiento previamente informado y la seguridad de los mismos datos.

1. Ley de Protección de Datos (RGPD y LOPDGDD)

[Ecocycle es responsable del tratamiento de datos. Esta normativa aplica en su máximo rigor porque:](#)

[Tratamiento de Datos Personales: Se gestionan datos de clientes \(particulares y empresas\) y empleados.](#)

[Gestión de Incidentes: Ecocycle debe implementar medidas técnicas y organizativas de seguridad y, en caso de una violación de seguridad \(ciberataque, pérdida de datos\), está obligada a notificar a la Agencia Española de Protección de Datos \(AEPD\) en un plazo no superior a 72 horas.](#)

[Garantía de los Derechos Digitales: Debe cumplir con los artículos específicos de la LOPDGDD \(mencionados en el Tema 2\) como el derecho a la desconexión digital para su](#)

personal de oficina y el derecho a la intimidad ante el uso de sistemas de geolocalización para los conductores de camión, informando de forma expresa sobre su uso

2. Código Penal (LO 10/1995) / Compliance Penal

Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: La propia Ecocycle (S.L.U.) puede ser penalmente responsable por delitos cometidos por sus empleados o directivos si no ha implementado un sistema adecuado de prevención y vigilancia.

Mitigación de Riesgos: Para evitar esta responsabilidad, Ecocycle está obligada a establecer un Modelo de Prevención de Delitos (*Compliance Program*) para controlar y mitigar riesgos, incluyendo aquellos derivados de la ciberseguridad (ej. revelación de secretos, daños informáticos, fraudes).

3. Directiva NIS 2 (Network and Information Systems Directive 2)

Esta Directiva amplía el marco de la ciberseguridad en la UE. Aplica a Ecocycle por criterios de tamaño (mediana) y además opera en un sector crítico e importante (la gestión de residuos siendo parte de la cadena de suministro esencial).

Obligaciones de Ciberseguridad: Ecocycle estaría obligada a implementar medidas de seguridad específicas y rigurosas.

Notificación de Incidentes: Se refuerza la obligación de notificar incidentes de seguridad a la autoridad competente y se aumenta la responsabilidad directa de la empresa por su gestión de ciberseguridad.

4. Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (RD 311/2022)

El ENS, aunque es obligatorio para el sector público y sus proveedores, aplica a Ecocycle por:

Relación con el Sector Público: Si Ecocycle trabaja como proveedor o colaborador de Ayuntamientos, la Generalitat o cualquier Administración Pública, los sistemas de información donde se procesan o almacenan datos de la AAPP deben cumplir con el ENS.

Marco de Buenas Prácticas: El ENS se utiliza como referencia de buenas prácticas en seguridad de la información en el sector privado para alcanzar un nivel de madurez en ciberseguridad.